

TLD EUROPE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

JeP AG

ce/

AF

FR

Entre les soussignés :

- TLD EUROPE dont le siège social est situé à ST LIN
représentée par M. MOROUX
en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,
- et les organisations syndicales
par M. Jean Claude PERON
en sa qualité de délégué syndical CGT Etablissement de Montlouis,
- et
- par M. Alain GORY
en sa qualité de délégué syndical CFDT Etablissement de St Lin

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la nouvelle législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément à ce qui avait été décidé lors de l'accord 35 heures de décembre 1998, les parties signataires ont souhaité :

- uniformiser les modalités d'aménagement du temps de travail des cadres quelque soit le site où ils sont rattachés ;
- définir ensemble les modalités d'une réduction du temps de travail pour les cadres.

Le présent accord est régi par les dispositions légales et réglementaires définies par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail et publiée au Journal Officiel le 20 janvier 2000

ARTICLE I. : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des cadres du groupe TLD Europe répartis sur tous les sites du groupe.

ARTICLE II. : CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres qui disposent d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et d'un niveau de responsabilités et d'autorité, notamment attesté par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

JP

AG

2 / 8

[Signature]

AF

[Signature]

Ces cadres ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Sont considérés comme cadres dirigeants les Directeurs :

- de Site
- des Achats
- Administratif et Financier
- Industriel
- Commercial

ARTICLE III : NOTION DE CADRE

La loi « AUBRY 2 » distingue :

- les cadres « intégrés » qui sont occupés selon l'horaire collectif du service de l'atelier ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés.
- Les cadres « autonomes » qui ne sont pas occupés selon un horaire prédéterminé.

La mission du cadre constitue le critère de qualification qui permet de rattacher un cadre à une catégorie ou l'autre.

Dès lors que les missions d'un cadre sont plus larges (traitement et analyse d'informations, conduite de projets, missions...) ou dépassent :

- le strict encadrement d'un atelier, d'un service ou d'une équipe,
 - l'application d'une tâche encadrée dans le temps,
- alors le cadre est considéré comme « autonome » ou « intermédiaire »

Les cadres de TLD EUROPE sont dans la catégorie des cadres « autonomes » .

ARTICLE IV : CADRES AUTONOMES

Sont concernés par les dispositions du présent article tous les cadres au sens des conventions collectives autre que les cadres dirigeants qu'ils soient intégrés à une collectivité de travail ou autonomes dans leur travail.

Jef AG

3 / 8

Jef

AF

AF

Le caractère spécifique des fonctions de cadre implique une large autonomie dans l'organisation du temps de travail et des activités. Les cadres étant évalués et rémunérés sur des prestations globales et des résultats, le critère du temps de présence n'est pas déterminant pour apprécier le niveau d'activité.

Les contrats de travail des cadres doivent être adaptés aux nouvelles dispositions de la loi tout en sauvegardant leur nécessaire autonomie pour l'accomplissement de leurs missions.

Les cadres peuvent bénéficier ainsi d'un forfait calculé en nombre de jours travaillés par an qui ne doit excéder 217 jours selon les nouvelles dispositions légales.

Les parties prévoient d'organiser le temps de travail des cadres de TLD EUROPE sur quatre jours et demi par semaine, ce qui constituera la réduction du temps de travail des cadres.

La demi-journée par semaine découlant du présent accord sera fixée pour chaque cadre concerné en accord avec la hiérarchie, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Il est en outre convenu, en dérogation aux nouvelles dispositions légales précitées, que le forfait jours maximum applicable sera de 207 jours.

Le forfait en nombre de jours travaillés par an prévu au présent article fera l'objet d'un avenant au contrat de travail de chacun des cadres concernés.

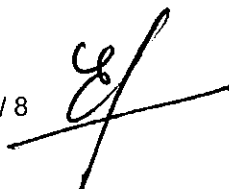
Cet avenant au contrat de travail précisera le nombre de jours travaillés par an, les principes de l'organisation du travail sur 4 jours et demi par semaine, ainsi que les modalités de la rémunération telles que définies à l'article VI. du présent accord.

La Direction contrôlera l'amplitude et la charge de travail des cadres et veillera à mettre en œuvre une organisation du temps de travail conciliant la prise en compte de l'intérêt de l'entreprise et de la vie personnelle des cadres.

Un suivi du nombre de jours travaillés sera effectué par la Direction. Conformément à la Convention Collective de la Métallurgie, les demi-journées non prises dans l'année et venant en excédent du forfait jours défini ci-dessus, feront l'objet soit d'une récupération dans les 3 premiers mois de l'année suivante, soit d'une inscription dans un compte épargne temps (une note séparée du présent accord sera distribuée aux intéressés).

Les demi-journées non prises alors que le forfait jours n'est pas atteint seront récupérables dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus mais ne seront pas éligibles au compte épargne temps.

208 116



AF



ARTICLE V : JOURS DE CONGES POUR ANCIENNETE

Les dispositions conventionnelles relatives aux congés pour ancienneté continueront à s'appliquer.

ARTICLE VI : PONTS / CONGES SUPPLEMENTAIRES

La société TLD EUROPE offre un pont par an à l'ensemble des cadres. En sus, les cadres recevront 6 jours et demi de congés supplémentaires qui pourront être pris à n'importe quelle date, avec néanmoins l'approbation de la hiérarchie, dans les mêmes conditions que tous les autres congés.

ARTICLE VII : REMUNERATION

Le montant global du salaire brut mensuel de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord est maintenu.

ARTICLE VIII : DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Les parties conviennent que la durée journalière de travail n'excèdera pas soit 10 heures soit la durée maximale légale si cette dernière est inférieure.

ARTICLE IX : FORMATION

Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement important, tant pour l'entreprise que pour le cadre qui en bénéficie.

La formation professionnelle a pour objet principal d'adapter les salariés concernés à leurs emplois actuels, aux évolutions technologiques et aux nouvelles conditions de travail qui en découlent.

Le temps consacré à cette formation d'adaptation constitue du temps de travail effectif.

Les aspirations d'évolution des cadres vers un développement de leurs compétences susceptible de correspondre aux besoins futurs de l'entreprise peuvent donner lieu à une formation organisée pour partie en dehors du temps de travail effectif.

Le projet correspondant à cette formation de développement des compétences sera élaboré en commun entre le cadre et le service du personnel de la société et ne pourra intervenir qu'au terme d'un accord écrit entre ces deux parties.

JS

AG

EF

AF

SR

ARTICLE X : SUIVI DE L'ACCORD

Il est institué une commission de suivi chargée de vérifier la bonne application du présent accord, de recenser les difficultés et de proposer des solutions.

La commission de suivi est composée des parties signataires de l'accord et des membres du comité d'entreprise.

Elle se réunira deux fois au cours de la première année d'application du présent accord puis une fois par an à compter du 1^{er} mars 2002 afin de dresser un bilan de l'année précédente.

La Commission de suivi pourra également se réunir à la demande d'une des parties signataires.

ARTICLE XI : TRAITEMENT DE L'ANNEE 2000 et des mois de janvier et février 2001

Au titre de l'année 2000, l'application des règles relatives à la bonification de 10% entre 36 heures et 39 heures aurait permis de dégager :

- 21 minutes de repos par semaine : 10% de 3,5 heures
- sur 35 semaines effectivement travaillées au-delà de 35 heures depuis le 1^{er} février 2000 (déduction des 5 semaines de congés et des semaines qui comprennent des jours fériés)
- soit 1,75 jours (735 minutes),

Au titre de janvier et février 2001, l'application des règles relatives à la bonification de 25% entre 36 heures et 39 heures aurait permis de dégager :

- 7,35 heures soit 1,05 jours.

La Direction a décidé de doubler ce droit en accordant 4 jours de repos au titre de l'année 2000 et 1 jour et demi au titre de l'année 2001. Ces jours seront à prendre d'ici Mai 2002.

ARTICLE XII : EVALUATION DES CADRES

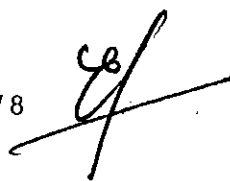
Par ailleurs, par le présent accord, la direction s'engage à mettre en œuvre un entretien annuel d'évaluation des cadres.

ARTICLE XIII : ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1^{er} mars 2001.

JUP AG

6 / 8



PF



ARTICLE XIV : REVISION DE L'ACCORD

En cas de modification des textes législatifs, réglementaires et conventionnels portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sous un délai d'un mois en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir les dispositions nouvelles sur le présent accord, et d'arrêter en tant que de besoin les modifications nécessaires à sa révision.

ARTICLE XV : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois et dans le respect des règles de l'article L.132-8 du Code du travail.

ARTICLE XVI : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de NIORT en 5 exemplaires et, en 1 exemplaire, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'homme de THOUARS.

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au Service du Personnel.

JeP AG

CB

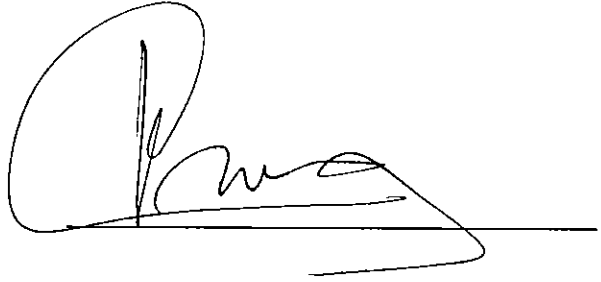
AF

AR

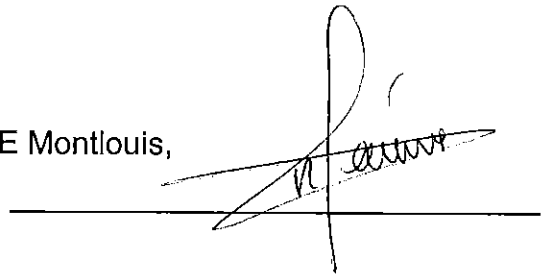
Fait à Saint Lin,

Le 10 avril 2001

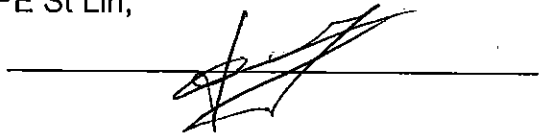
Pour la société TLD EUROPE,
Monsieur Patrick MOROUX



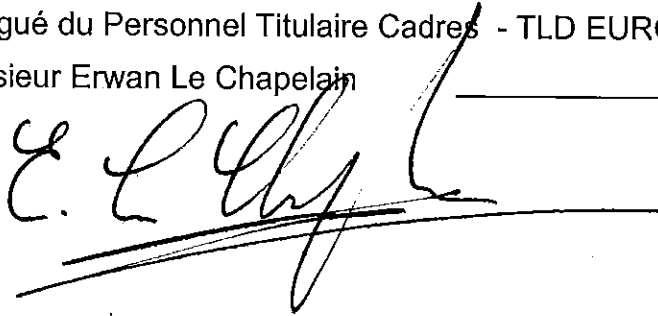
Pour le syndicat CGT - TLD EUROPE Montlouis,
Monsieur Jean-Claude PERON



Pour le syndicat CFDT - TLD EUROPE St Lin,
Monsieur Alain GORY



Délégué du Personnel Titulaire Cadres - TLD EUROPE,
Monsieur Erwan Le Chapelain



Délégué du Personnel Suppléant Cadres - TLD EUROPE,
Monsieur Alain Fédérigo

